



ORIGINALE

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 660 del 21/12/2020

Determinazione del Settore Finanziario n° 152 del 21/12/2020

OGGETTO: Istanza di rimborso Tari sulle pertinenze: determinazioni.-

L'anno **Duemilaventi** addì **Ventuno** Del mese di **dicembre**
Alle ore **12,30**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale;
- Con particolare riferimento alla componente TARI l'art. 1, comma 651 prevede che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158”*;
- In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del C.C. n. 27 del 30/08/2014;

Vista la circolare n. 1/DF del 20/11/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale avente ad oggetto *“Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”*;

Vista l'istanza del contribuente sig. Nania Achille c.f. NNACLL67C16C352J, acquisita al protocollo dell'ente n. 7049 in data 10/12/2020, con la quale viene rilevato un errato computo della parte variabile della Tari per gli anni dal 2014 al 2017 sulla pertinenze della propria utenza, per cui ne viene richiesto il rimborso della parte eccedente;

VISTO l'art. 1, comma 164 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) il quale prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro la scadenza di cinque anni, per cui l'anno 2014 è prescritto;

Accertato che l'importo eccedente computato dal Comune per la pertinenza e versato dal contribuente per gli anni dal 2015 al 2017 ammonta a **€ 289,16**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al relativo rimborso;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

1)- Di prendere atto dell'istanza di rimborso Tari presentata dal contribuente sig. Nania Achille c.f. NNACLL67C16C352];

2)- di procedere al rimborso della somma di **€ 289,16** relativa all'eccesso della Tari sulla pertinenza calcolata e pagata per gli anni dal 2015 al 2017 in favore del Sig. Nania Achille c.f. NNACLL67C16C352] emettendo il relativo mandato di pagamento;

3)- di gravare la spesa di **€ 289,16** sul cap. 85 cod. 0903109 del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità;

Il Responsabile del Settore

(rag. Eraldo Facciolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n ° 660 Del 21/12/20 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo capitolo 85 – cod. 0903109 – dell'esercizio finanziario corrente – impegno n. 598;

Squillace, lì 21/12/2020

Il Responsabile del Settore

(rag. Eraldo Facciolo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile
